**Poder Judiciário**
**Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul**
**Vara Judicial da Comarca de São José do Ouro**

Rua Catarina Debastiani, 144 - Bairro: Centro - CEP: 99870000 - Fone: (54)3046-9894 - Balcão Virtual: (54) 9 9681-1654 - Email: frsaojourovjud@tjrs.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5003615-55.2023.8.21.0127/RS**

**AUTOR**: ZENAIR PINTO STANGHERLIN
**RÉU**: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# SENTENÇA

**I-RELATÓRIO:**

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por **ZENAIR PINTO STANGHERLIN** em face de **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, partes já qualificadas. Referiu que a autora possui 67 anos de idade e foi recentemente diagnosticada com Neurologia do Trigêmeo, CID - G50.9, necessitando usar o medicamento Pregabalina 100 mg, 120 cp. Mencionou que a autora necessita de quatro comprimidos ao dia, de forma contínua, por tempo indeterminado. Apontou que o custo mensal do tratamento é de R$ 560,00. Ressaltou que foi até a Secretaria de Saúde do Município de São José do Ouro/RS e foi informada que o medicamento não faz parte dos elencos de medicamentos disponibilizados pelo SUS. Discorreu sobre o direito. Requereu, liminarmente, o imediato fornecimento do fármaco. Postulou a concessão do benefício da gratuidade processual e, ao final, a procedência dos pedidos, a fim de confirmar a tutela de urgência requerida. Juntou procuração e documentos (evento 1, DOC1).

Recebida a inicial, deferida a gratuidade processual e condicionada a análise da tutela de urgência à elaboração de Nota Técnica especializada, pelo NatJus (evento 3, DOC1).

Sobreveio aos autos Nota Técnica (evento 9, DOC1).

Indeferida a antecipação de tutela (evento 12, DOC1).

Citado, o Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação. Alegou que é dever do Estado disponibilizar medicamento genérico ao paciente, no entanto, não pode ser compelido ao fornecimento de fármaco com nome comercial. Dissertou sobre o efeito vinculante das teses fixadas pelos tribunais superiores, além da tese 793, do STF. Mencionou que uma vez demonstrado que o medicamento postulado não está padronizado na política de assistência farmacêutica a obrigação de fazer não deverá ser suportada pelo ente público estadual, impondo-se a improcedência dos pedidos. Salientou que apesar de a parte autora apresentar laudo médico amparando o pedido, não há elementos que sustentem a prescrição do medicamento, visto a existência de medicamentos disponibilizados pela rede pública de saúde, os quais não foram utilizados pela requerente. Discorreu sobre o direito. Postulou a improcedência dos pedidos autorais(evento 21, DOC1).

Intimadas as partes sobre o interesse na produção de novas provas (evento 25, DOC1).

A parte demandada requereu o julgamento do feito (evento 31, DOC1).

O Ministério Público apresentou parecer, declinando intervenção no feito (evento 36, DOC1).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

**II-FUNDAMENTAÇÃO:**

Inicialmente, consigna-se que é possível o julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil[1], em virtude do desinteresse das partes na produção de novas provas.

Cuida-se de pedido de prestação de medicamentos à pessoa portadora de Neurologia do Trigêmeo, patologia cadastrada sob o CID G50.9, postulando o fornecimento do fármaco Pregabalina 100 mg, 120 cp.

De fato, compete aos entes federados o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regra expressa no artigo 196[2], corroborada pelo inciso II, do artigo 23[3], ambos da Constituição Federal.

Da mesma forma, dispõe claramente a Constituição Estadual, em seu artigo 241, *caput*, que "*a saúde é direito de todos e dever do Estado e dos Municípios*".

Da interpretação de tais dispositivos legais, denota-se que todas as pessoas (necessitadas) têm direito de ter tratamento médico universal e igualitário, que deve ser prestado por hospitais e serviços públicos. O conteúdo do direito à saúde, portanto, é definido pela legislação ordinária.

Assim, como alhures referido, a obrigação para o tratamento de saúde é solidária entre todos os entes estatais.

Igualmente, a Lei Federal n° 8.080/90, em seu art. 2°, dispõe que "*A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o **Estado** promover condições indispensáveis para o seu pleno exercício*".

Neste prumo, a Constituição Federal e as demais legislações antes mencionadas asseguram a demandante, no caso em apreço, o direito de exigir o fornecimento dos medicamentos, procedimento que se mostra fundamental para sua saúde e dignidade.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, ainda sem trânsito:

> *RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)*

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça:

> *RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. – RIVAROXABANA 15MG E DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS DO TEMA 106 STJ PREENCHIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DO ESTADO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71010421717, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em: 28-09-2022)*
>
> *RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CLORIDRATO DE TRAZODONA 150MG. CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG. TEMA Nº 793, DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS PRESTACIONAIS DA SAÚDE. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA Nº 106, DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71009868100, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em: 16-12-2021)*
>
> *RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - VENLAFAXINA 150MG. DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009999905, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em: 30-09-2021)*

Quanto ao medicamento Pregabalina 100 mg, haja vista a possibilidade de substituição deste por fármaco disponibilizado pelo SUS, não teve ser o Estado compelido a custear medicamento mais oneroso.

Tal entendimento decorre da análise do artigo 1°, *caput*, da Lei Estadual n° 9.908/93, que prevê:

> *Art.1° - O Estado deve fornecer, de forma gratuita, medicamentos excepcionais para pessoas que não puderem prover as despesas com os referidos medicamentos, sem privarem-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família.*

Ou seja, a obrigação do Estado se limita aos casos em que a impossibilidade financeira seja devidamente comprovada nos autos, de modo a não prejudicar o sustento da parte e de sua família e, ao mesmo tempo, não exija do ente um gasto demasiado que prejudique os cofres públicos.

Conquanto, muito embora a prova apresentada nos autos demonstre que restaram atendidos, simultaneamente, todos os requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, fato é que, aportando o pleito da presente demanda, a Nota Técnica acostada ao feito, resultou em conclusão justificada não favorável ao medicamento.

A propósito (evento 9, DOC1):

**Conclusão**

**Tecnologia:** PREGABALINA

**Conclusão Justificada:** Não favorável

**Conclusão:** CONSIDERANDO o diagnóstico de dor crônica de origem neuropática conforme relatório médico acostado ao processo.
CONSIDERANDO a não identificação na documentação apensa ao processo de laudos de exames e informações clínicas detalhadas que possibilitem a caracterização da condição clínica atual e evolutiva do paciente.
CONSIDERANDO a falta de evidências sobre a superioridade da pregabalina em relação à gabapentina para controle de dor neuropática.
CONSIDERANDO a disponibilidade da gabapentina no SUS
CONSIDERANDO a disponibilidade de outros fármacos no SUS para controle de dor neuropática
CONSIDERANDO que não foram identificadas na documentação apensa ao processo informações detalhadas sobre medicamentos previamente utilizados, incluindo doses empregadas, tempo de uso, efeitos colaterais ou critérios de falência terapêutica empregados

para troca ou descontinuação dos mesmos, particularmente das medicações disponibilizadas pelo SUS.
CONSIDERANDO que não estão detalhadas na documentação apensa ao processo informações que permitam caracterizar a urgência da solicitação conforme a definição do CFM.
CONCLUI-SE que diante das informações disponíveis não há elementos técnicos que permitam corroborar a presente solicitação, nem a urgência da mesma.

**Há evidências científicas?** Sim

**Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?** Não

**Referências bibliográficas:** Ministério da Saúde. Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas de dor crônica. [Internet] CONITEC, 2012. Acessadod em 07/04/2023: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticas-pcdt/arquivos/2021/dor-cronica-retificado-em-06-11-2015.pdf
Relação Nacional de Medicamentos 2022. Acessado em 07/04/2023: https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2022/01/RENAME-2022.pdf

**NatJus Responsável:** Nacional

**Instituição Responsável:** Hospital Israelita Albert Einstein

**Nota técnica elaborada com apoio de tutoria?** Não

**Outras Informações:** ndn

Dado o exposto, certo é que existem outros medicamentos, disponibilizados pelo SUS, que podem ser substituídos.

Assim, diante de que ausente no relatório médico indicativo de utilização do fármaco disponível no SUS, entendo que não faz jus, a autora, a concessão do medicamento.

Considerando a fundamentação acima exposta, a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.

**III-DISPOSITIVO:**

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil[4], **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos formulados por **ZENAIR PINTO STANGHERLIN** em face de **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.**

Sucumbente, arcará a autora com o pagamento/reembolso da Taxa Única de Serviços Judiciais e das despesas processuais, bem como de honorários advocatícios ao patrono da parte ré, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, atualizado, nos termos do artigo 85, §2° do CPC[5].

Suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, uma vez que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

Publicação e intimação automáticas. Sem necessidade de registro.

Com o trânsito em julgado, baixe-se.

Diligências Legais.

---

Documento assinado eletronicamente por **VICTOR MATHEUS BEVILAQUA, Juiz de Direito**, em 14/10/2024, às 17:57:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10066823498v8** e o código CRC **06e9b2c4**.

---

1. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:I - não houver necessidade de produção de outras provas; ↩
2. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. ↩
3. Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:[...]II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; ↩
4. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; ↩
5. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.[...]§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:I - o grau de zelo do profissional;II - o lugar de prestação do serviço;III - a natureza e a importância da causa;IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.[...] ↩